

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8684/2547

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนงคายเปรม
นางศิวพร เต็มตระกูลลักษณ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 229

ป.วิ.พ. มาตรา 229 เป็นบทบังคับทั้งคดีมีทุนทรัพย์และไม่มีทุนทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้ผู้อุทธรณ์ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาวางศาลพร้อมอุทธรณ์ หากผู้อุทธรณ์มิได้นำเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาวางศาลแล้วศาลก็ชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ได้ทันที เพราะมิใช่เรื่องของการมิได้ชำระหรือวางค่าธรรมเนียมศาลโดยถูกต้องครบถ้วนตาม ป.วิ.พ. มาตรา 18 ซึ่งศาลจะต้องสั่งให้ชำระหรือวางค่าธรรมเนียมศาลให้ถูกต้องครบถ้วนเสียก่อนที่จะสั่งรับหรือไม่รับคำคู่ความ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 จึงชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 229

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 3,163,805.79 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 1 กรกฎาคม 2545) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ยื่น

คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำขอพิจารณาใหม่ของ
จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 คืบค่า
ธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดแก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่
4 ว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายกอุทธรณ์เนื่องจากจำเลย
ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ไม่นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 นั้น ชอบหรือไม่ โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกา
ในทำนองว่า อุทธรณ์ของตนเป็นอุทธรณ์เกี่ยวกับคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจ
คำนวณเป็นราคาเงินได้ซึ่งเสียค่าขึ้นศาลเพียง 200 บาท ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับ
อุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 โดยไม่ได้มีคำสั่งให้วางค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้อง
ใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษามาวางศาลแต่อย่างใด หากศาลอุทธรณ์ภาค
4 เห็นว่าไม่ถูกต้อง ชอบที่จะสั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เสีย
เงินค่าธรรมเนียมเพิ่มให้ครบถ้วน เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 229 เป็นบทบังคับทั้งคดีมีทุนทรัพย์และไม่มีทุนทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้ผู้
อุทธรณ์ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นมาวางศาลพร้อมอุทธรณ์ หากผู้อุทธรณ์มิได้นำเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาวาง
ศาลแล้ว ศาลก็ชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ได้ทันที เพราะมิใช่เรื่องของการมิได้
ชำระหรือวางค่าธรรมเนียมศาลโดยถูกต้องครบถ้วนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 ซึ่งศาลจะต้องสั่งให้ชำระหรือวางค่าธรรมเนียมศาลให้

ถูกต้องครบถ้วนเสียก่อนที่จะสั่งรับหรือไม่รับคำคู่ความดังที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4
ฎีกาไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มานั้น
จึงชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชวลิต ตุลยสิงห์-เกษม วีรวงศ์-สุรพล เอกโยคยะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>